ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор

№ _____

Оказание услуг по проверке, ремонту и замене эжекционных доводчиков в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1

г. Москва **_____ г.**

Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов Центрального административного округа, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Колесниковой Анны Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Исполнителя способом закупки аукцион в электронной форме, реестровый № торгов _____ , протокол от _____ № _____, заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - Договор, а также - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги проверке, ремонту и замене эжекционных доводчиков в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1 в объеме, установленном в Техническом задании (приложение №1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Вариант 1. Цена Договора составляет _____, в том числе НДС

_____. (далее – Цена Договора)

2.2. Вариант 2. Цена Договора составляет _____. (вариант применяется в случае заключения Заказчиком, если НДС равен нулю или победителем используется льготный режим налогообложения).

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.5. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.6. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

2.7. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.7.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.7.2. Заказчик поэтапно оплачивает услуги, оказанные Исполнителем на соответствующем этапе Графика оказания услуг (Календарного плана), в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал поставщиков») Документа о приемке (Приложение № 2 к настоящему Договору) в электронной форме, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке по соответствующему этапу.

2.7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.7.4. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в статье 15 Договора.

Статья 3. Сроки оказания услуг

3.1. Сроки оказания услуг по Договору установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору): с даты заключения договора . по "31" марта 2027 г.

3.2. Исполнитель вправе досрочно оказать услуги по согласованию с Заказчиком.

Статья 4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

4.1. После завершения этапа оказания услуг, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания услуг и представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, Документ о приемке, подписанный Исполнителем,

4.2. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в настоящей статье Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании, и направляет подписанный Заказчиком Документ о приемке, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков результатов оказанных услуг Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.3. В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг , или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный Исполнителем Документ о приемке для принятия Заказчиком оказанных услуг.

4.4. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает Документ о приемке, который направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в настоящей статье Договора.

4.5. После полного выполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны подписывают итоговый Документ о приемке (по форме согласно Приложению № 2 к

настоящему Договору), который является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре договоров, заключенных заказчиками.

4.6. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Документ о приемке стоимости этапа услуг является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.

Статья 5. Права и обязанности Сторон.

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и настоящим Договором.

5.1.3. Письменно запрашивать информацию о ходе оказываемых услуг. На данный запрос Исполнитель предоставляет ответ в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.

5.1.5. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости оказанных Исполнителем услуг требованиям Технического задания и Документа о приемке вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных услуг.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором.

5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в случае, указанном в настоящей статье Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Документа о приемке по настоящему Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии со статьей 2 Договора.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других

лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг, предусмотренных в Техническом задании. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

5.3.4. Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Договора и/или объемов услуг по Договору.

5.3.5. Исполнитель вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя.

5.3.6. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Договора.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и представлять Заказчику отчетную документацию по окончании каждого Этапа оказания услуг по Договору.

5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям, установленным настоящим Договором.

5.4.3. Исполнитель обязан соответствовать установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке услуг, за свой счет.

5.4.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию в течение двух рабочих дней.

5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.7. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в

сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, сведения, составляющие коммерческую тайну, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Исполнителю в ходя исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.

Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения настоящего Договора.

Исполнитель обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

5.4.8. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на соответствие оказываемых услуг условиям Договора результатов оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику немедленно после приостановления оказания услуг.

5.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

Статья 6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. Гарантийный срок на оказанные услуги указывается в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков оказания услуг, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Исполнителем и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.

6.4. В случае ненадлежащего оказания услуг, требования Заказчика о безвозмездном о повторном оказании услуг подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного оказания услуг, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный Договором, который был ненадлежаще исполнен.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг и законодательством Российской Федерации.

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном настоящей статьей и рассчитывается как процент Цены договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент Этапа исполнения Договора (далее - Цена договора (Этапа)).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 10 процентов Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) не превышает 3 млн рублей;

- 5 процентов Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 1 процент Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

- 0,5 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);

- 0,4 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);

- 0,3 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);

- 0,25 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);

- 0,2 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);

- 0,1 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) превышает 10 млрд рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения Исполнителя среди субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных положением о закупке товаров,

работ, услуг), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если Цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если Цена договора не превышает 3 млн рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если Цена договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены договора, если Цена договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

- 10 процентов цены договора, если Цена договора не превышает 3 млн рублей;

- 5 процентов цены договора, если Цена договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 1 процент цены договора, если Цена договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

- 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн рублей;

- 5 000 рублей, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 10 000 рублей, если Цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

- 100 000 рублей, если Цена Договора превышает 100 млн рублей.

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 1 000 рублей, если Цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

- 5 000 рублей, если Цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 10 000 рублей, если Цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей

(включительно);

- 100 000 рублей, если Цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, этапов исполнения Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену договора.

7.11. Начисленные Исполнителю но не списанные Заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе списать в случаях и порядке , предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену договора.

7.13. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.14. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки товара не в полном объеме/выполнения работ и/или оказания услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.15. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.16. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

-по соглашению Сторон;

-в судебном порядке;

-одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Оказание услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов оказания услуг, предусмотренных Договором, включая график оказания услуг.

8.1.1.3. Исполнитель не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или нарушает график оказания услуг, предусмотренный Договором, или оказывает услуги так, что окончание их оказания к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Договором срок.

8.1.1.4. Если отступления в оказании услуг от условия Договора или иные недостатки результата оказанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

8.1.1.5. В случае, если по результатам экспертизы оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

8.1.1.7. В случае если Исполнитель отказывается от согласования новых условий Договора при наступлении обстоятельств, указанных в статье 2 Договора.

8.1.2. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Исполнителя:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки оказанных услуг. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Документа о приемке в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.3. В иных случаях, предусмотренных Договором.

8.2. Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг.

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 15 Договора.

8.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Статья 9. Обеспечение исполнения Договора

9.1. Обеспечение исполнения Договора представляется.

9.2. Исполнитель внес обеспечение Договора на сумму:

ВАРИАНТ 1:

Обеспечение исполнения Договора, в форме безотзывной независимой гарантии/путем внесения денежных средств, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Договора, предусмотренной документацией о закупке.

Исполнитель также предоставил информацию подтверждающую свою добросовестность.Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора указанный в документации о закупке, по результатам которой заключается настоящий Договор.(Данный вариант используется только в случае применения антидемпинговых мер в соответствии с требованием Положения о закупках товаров, работ, услуг, при условии предоставления обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, но не более 5 % от начальной (максимальной) цены Договора (в соответствии с ПП РФ от 11.12.2014 № 1352), указанной в документации о закупке, по результатам проведения которой заключается настоящий Договор).

ВАРИАНТ 2:

, в форме безотзывной независимой гарантии/путем внесения денежных средств, что составляет 5 % (не может превышать 5 %) от начальной (максимальной) цены Договора, предусмотренной документацией о закупке.

Срок действия данного обеспечения – до «14» июня 2027 года включительно. (Устанавливается заказчиком с учетом, чтобы срок предоставления такого обеспечения в форме независимой гарантии не мог быть меньше срока исполнения обязательств по указанному Договору).

9.3. Способ обеспечения исполнения Договора, определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно.

ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Исполнителем обеспечения исполнения Договора в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным положением о закупке товаров, работ, услуг):

Исполнение Договора обеспечивается предоставлением безотзывной независимой гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Положением о закупках товаров, работ, услуг , а также предусматривать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

ВАРИАНТ 2 (Используется при предоставлении Исполнителем обеспечения исполнения Договора путем внесения денежных средств на счет Заказчика):

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Договору, включая обязательства по уплате предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пеней), перечислены Исполнителем в размере, установленном в настоящей статье Договора, на счет Заказчика, указанный в статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" Договора.

Факт внесения Исполнителем денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Исполнителя и поступлением денежных средств на счет Заказчика.

Внесенные Исполнителем в обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по Договору денежные средства обеспечивают исполнение Исполнителем всех обязательств Исполнителя по Договору, в том числе обязательств, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Договора Исполнителем, включая обязательства по возмещению Заказчику убытков по уплате Заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Исполнителем предусмотренных Договором обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Исполнителем денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по Договору. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

Денежные средства возвращаются Заказчиком Исполнителю по истечении срока действия данного обеспечения в срок до «14» июля 2027 года. Денежные средства возвращаются на банковский счет Исполнителя, указанный в статье "Адреса,

реквизиты и подписи Сторон" Договора.

Обеспечение исполнения Договора распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору, неуплаты Исполнителем неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

В ходе исполнения Договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

9.4. В случае продления срока оказания услуг по Договору, Исполнитель обязуется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты продления срока оказания услуг, предоставить новое действующее обеспечение (независимая гарантия или денежные средства). Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, должен составлять не менее чем один месяц с даты окончания срока исполнения обязательств сторон по договору.

9.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящем Договоре.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 12. Срок исполнения, порядок изменения Договора

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения Договора Сторонами "14" мая 2027

12.2. Оказание услуг по истечении предусмотренного Договором срока исполнения обязательств Исполнителя по оказанию услуг допускается в случае оказания услуг в рамках проведения претензионной работы, инициированной Заказчиком.

12.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.

Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору подлежат регистрации в Реестре договоров, заключенных заказчиками.

Статья 13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 15 Договора, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Договором, Заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре договоров, заключенных заказчиками, в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

13.4. Неотъемлемой частью Договора являются:

- Приложение № 1 - Техническое задание;

- Приложение № 2 - Форма Документа о приемке;

- Приложение № 3 - График оказания услуг (Календарный план)

Статья 14. Особые условия электронного взаимодействия Сторон

14.1. Стороны при исполнении Договора осуществляют обмен подписанным УКЭП электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в соответствии с пунктом статьи «Порядок сдачи-приемки оказанных услуг», посредством использования Исполнителем АИС «Портал поставщиков» в соответствии с Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком УАИС «Бюджетный учет» или Системы консолидированного управленческого учета Единой медицинской информационно-аналитической системы (далее - СКУУ ЕМИАС).

14.2. Исполнитель для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом Договора «Особые условия электронного взаимодействия Сторон» (далее – уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для должностных лиц, уполномоченных на подписание документов при исполнении Договора;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись.

14.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей Договора электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

14.4. Электронные документы и информация в соответствии с пунктами 1 настоящей статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

14.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Договора, для Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов Центрального административного округа Адреса: - юридический: 101000, г. Москва, пер. Большой Спасоглинищевский, д. 3, стр. 8; - фактический: 101000, г. Москва, пер. Большой Спасоглинищевский, д. 3, стр. 8; +7 (495) 621-01-27, 8(495)621-01-27; VasilevMA8@pcao.mos.ru; Получатель: _____	_____ Адреса: - юридический: _____; - фактический: _____; _____, _____, _____ __; Получатель:_____ ; Название Банка:

ОГРН: 1257700080857; ИНН: 9703205375; КПП: 770901001; БИК: _____; Название Банка: _____; р/с: _____; к/с: _____; л/с: _____; Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора: ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г Москва Получатель: Департамент финансов города Москвы (ГБУ «ЭВАЖД ЦАО», л/с 2196141000453226) Р/С 03224643450000007300 Интернет сайт: гбу-эважд-1.рф; _____ *(ФИО лица, уполномоченного на подписание Договора)* М.П.	_____; ОГРН :_____; ИНН: _____; КПП: _____; БИК: _____; Названи Банка: _____; р/с:_____; к/с: _____; л/с: _____; Интернет сайт: _____; _____ *(ФИО лица, уполномоченного на подписание Договора)* М.П.

Приложение № 2 к Договору

№ _____

от _____

Форма Документа о приемке

Универсальный передаточный документ

Идентификатор электронного документа			Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2021 г. № 534)	
Документ о приемке	Счет-фактура №	От _____ (1)		
	Исправление №	От_____(1а)		
Статус:1 1 – счет-фактура и передаточный документ (акт) 2 – передаточный документ (акт)	Продавец:	_____		(2)
	Адрес:	_____		(2а)
	ИНН/КПП продавца:	_____ / _____		(2б)
	Грузоотправитель и его адрес:	_____		(3)
	Грузополучатель и его адрес:	_____		(4)
	К платежно-расчетному документу №	от_____		(5)
	Документ об отгрузке № п/п	от_____		(5а)
	Покупатель:	Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов Центрального административного округа		(6)
	Адрес:	101000, г. Москва, пер. Большой Спасоглинищевский, д. 3, стр. 8		(6а)
	ИНН/КПП покупателя:	9703205375 / 770901001		(6б)
	Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643		(7)
	Идентификатор государственного контракта, договора	_____		(8)

		(соглашения) (при наличии):													
Код товаров/работ, услуг	№ п/п	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом	Страна происхождения товара	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости	Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара используемой в целях осуществления прослеживаемости	Страна регистрации производителя товара
			код	условное обозначение								условное обозначение		

				чение (национальное)							наименование	емости				
А	1	1б	2	2а	3	6	7	8	9	10а	11	12а	13	14		
	1															
				Всего к оплате (9)		X										

	Особенности:
	Исполнителю начислена неустойка: - назначен штраф в соответствии с п.__ Контракта в сумме _____руб.____коп. - пени в соответствии с п.__ Контракта в сумме _____руб.___коп. Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, за услуги, принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в

	том числе НДС (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством Российской Федерации) - _____ руб.___коп.				
Документ составлен на___ листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо		Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо	подпись	(ФИО)
		(ФИО)			
	Индивидуальный предприниматель		(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)		
		(ФИО)			

Основание передачи (сдачи)/получения (приемки)	Контракт № _____ от _____
	(договор; доверенность и др.)
Данные о транспортировке и грузе	
	(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/складская расписка и др./масса нетто/брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал			Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял		
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(должность)	(подпись)	(ФИО)
Дата отгрузки, передачи (сдачи)	«__»_____20__г		Дата получения (приемки)	«__»_____20__г	

Иные сведения об отгрузке, передаче			Иные сведения о получении, приемке		
			претензии со стороны заказчика отсутствуют		
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)			(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т.п.)		
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни			Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни		
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(должность)	(подпись)	(ФИО)
Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера/агента)			Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни		
_____ / _____			9703205375 / 770901001		
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП)			(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП)		
м.п.			м.п.		

Приложение к универсальному передаточному документу
от _____
по Контракту (Договору) № _____

Дополнительные сведения о товарах, работах, услугах

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Наименование позиции КТРУ	Наименование позиции СПГЗ	Характеристики позиции	Характеристики позиции СПГЗ	Характеристики СТЕ

				ование СТЕ	и КТРУ		
1							

Приложение № 3 к Договору

№ _____

от _____

График оказания услуг
(Календарный план)

№ п/п	Наименование оказываемой услуги	Этапы оказания услуг (Дата)	Отчетные документы, результат оказания услуг
1	Техническое обслуживание и ремонт тепловой сети	с даты заключения договора по 31.12.2026	В соответствии с Договором и Техническим заданием
2	Техническое обслуживание и ремонт тепловой сети	с 01.01.2027 по 31.03.2027	В соответствии с Договором и Техническим заданием